

TOME III — LE COLON INVISIBLE

De la res romaine au numéro d'assurance sociale

TROISIÈME PARTIE

La personnalité juridique, ce colon invisible

TROISIÈME PARTIE

La personnalité juridique, ce colon invisible

De l'esclave romain — *res*, chose meuble — au citoyen moderne — numéro d'assurance sociale, crédit, identité numérique biométrique —, la personnalité juridique a été tour à tour refusée puis imposée universellement. Non pour libérer, mais pour assujettir tout le monde au même registre de contrôle.

Être « reconnu » par l'État, c'est être fiché, traçable, taxable, récupérable. Le citoyen est devenu débiteur, garant de sa propre dette, otage de sa propre identité numérique. On t'a dit que c'était pour ton bien. Pour ta sécurité. Pour que tu sois protégé. Mais regarde bien. La protection ressemble à une cage. La sécurité ressemble à une chaîne. Et le bien ressemble à un sacrifice qu'on te demande de faire sur l'autel de l'économie.

Je vais t'expliquer ce que les grimoires disent, mais sans le jargon. Quand un bébé naît, il est un être vivant. Il respire. Il crie. Il est. Mais aussitôt, on lui colle un numéro. Un nom de famille imposé. Un acte de naissance qui l'enregistre comme marchandise dans le port. Ce numéro, c'est comme un masque qu'on te colle sur le visage. Un double. Une copie gérable.

Ce double s'appelle la personnalité juridique. C'est une fiction. Un personnage dans un livre que l'État écrit. Ce personnage peut posséder une maison, payer des impôts, signer des contrats. Mais il ne respire pas. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de dignité. Il est un outil. Un outil pour que la machine sache où tu es, combien tu dois, ce que tu possèdes, ce que tu penses.

La Cour suprême du Canada, en 2020, dans *Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc.* (CSC 32), a écrit ceci : « Seuls les êtres humains peuvent posséder la dignité humaine. Les personnes morales ne le peuvent pas. » C'est la Cour suprême de l'État canadien qui le dit. Pas un poète. Pas un rebelle. Une cour de

justice. Elle admet que la personne morale — l'entreprise, l'institution, le registre — est dépourvue de dignité. Seul l'être humain en est capable.

La Cour européenne des droits de l'homme, dans *Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne* (Grande Chambre, 22 mars 2001), a qualifié le droit à la vie d'« attribut inaliénable de l'être humain ». Pas de la société. Pas de la personne morale. De l'être humain. Ce qui est inaliénable ne peut être ni cédé ni confisqué. Il précède tout contrat. Il précède tout registre. Il précède tout numéro.

La Cour interaméricaine des droits humains, dans son avis consultatif OC-22/16 (2016), a statué à l'unanimité que les personnes juridiques ne sont titulaires d'aucun droit de la Convention américaine. Aucun. Zéro. Elles existent dans le droit, mais elles ne possèdent pas les libertés fondamentales. Ce sont des coquilles vides. Des masques sans visage. Des navires sans capitaine.

La Cour pénale internationale, dans son Statut de Rome (article 25), n'a retenu que les personnes physiques. Les personnes morales ont été proposées en 1998, et rejetées. Même la justice pénale internationale refuse d'accorder l'individualité morale aux entités artificielles. Elle sait. Elle sait que la responsabilité ne peut exister que chez l'être vivant. Une machine ne peut pas être coupable. Seul celui qui tire la manette est coupable. Seul celui qui signe le décret est coupable. Seul celui qui obéit en sachant est coupable.

Hobbes, dans le *Léviathan*, distinguait déjà la personne naturelle de la personne artificielle. Savigny et Kelsen ont construit toute la science du droit sur cette distinction : la personnalité juridique est une attribution, une fiction technique, pas une réalité vivante.

Quand je dis que le citoyen n'est pas l'humain, je ne dis pas quelque chose de nouveau. Je dis ce que le droit sait depuis des siècles, mais qu'il cache sous des milliers de pages de langue de bois. Il le cache parce que s'il le disait clairement, tout le monde comprendrait que la cage est une cage. Et alors, qui resterait dedans ?

La personne morale est une fiction de l'État pour gérer des rapports patrimoniaux. La personne physique est un être vivant qui précède l'État. Le droit le sait. Il le cache. Et il oblige l'être vivant à s'identifier comme personne morale — numéro d'assurance sociale, impôt, registre — pour exister dans le système.

C'est le cercle colonial : l'être vivant doit se traduire en entité juridique pour être reconnu. Ta répudiation dit : je refuse cette traduction. Je suis *onkwehonwe* — vrai être — avant d'être « citoyen » ou « contribuable ». Je suis le souffle avant d'être le numéro. Je suis la terre avant d'être la propriété. Je suis la rivière avant d'être la frontière.

Regarde bien cette distinction. Elle n'est pas théorique. Elle est quotidienne. Elle est dans chaque lettre que tu reçois de l'État, où on t'appelle par ton nom de registre et ton numéro. Elle est dans chaque fois qu'on te

demande ta pièce d'identité — pas pour te connaître, mais pour vérifier que tu es bien la marchandise enregistrée.

| Être vivant (Nabek) | Personnalité juridique (le registre) |

|:---|:---|

| Né de sa mère | Constitué par un acte administratif |

| Dignité inhérente | Aucune dignité (CSC 2020) |

| Liberté inaliénable | Soumission à la juridiction |

| Souveraineté personnelle | Numéro d'assurance sociale |

| Droits inhérents, non octroyés | Privilèges révocables |

| Peut répudier la citoyenneté | Ne peut pas exister sans l'État |

| Relation, terre, parole | Contrat, propriété, code |

| Présence | Revendication |

| Responsabilité | Obligation |

| Wampum, canot d'écorce | Navire colonial, dette structurelle |

Être vivant (Nabek)	Personnalité juridique (le registre)
Né de sa mère	Constitué par un acte administratif
Dignité inhérente	Aucune dignité (CSC 2020)
Liberté inaliénable	Soumission à la juridiction
Souveraineté personnelle	Numéro d'assurance sociale
Droits inhérents, non octroyés	Privilèges révocables
Peut répudier la citoyenneté	Ne peut pas exister sans l'État
Relation, terre, parole	Contrat, propriété, code
Présence	Revendication
Responsabilité	Obligation

Être vivant (Nabek)	Personnalité juridique (le registre)
Wampum, canot d'écorce	Navire colonial, dette structurelle

Ce tableau, ce n'est pas de la philosophie abstraite. C'est la carte de ton existence. De un côté, tu es ce qui respire. De l'autre, tu es ce qu'on gère. Et le système fait tout pour que tu confondes les deux. Pour que quand on t'appelle par ton numéro, tu répondes « présent ». Pour que quand on te demande de payer pour exister, tu croies que c'est normal.

Ce n'est pas normal. C'est une occupation. Pas une occupation avec des tanks. Une occupation avec des formulaires. Des contrats qu'on n'a pas signés. Des dettes qu'on n'a pas contractées. Des noms qu'on ne s'est pas choisis. Des numéros qu'on nous a collés sur le front comme des marques au fer.

Quand on m'impose un numéro d'assurance sociale, un crédit, une identité numérique, on ne me reconnaît pas. On me construit. On me remplace par une copie gérable. On me transforme en *res*, en chose, en marchandise du port. Et moi, je refuse. Je déchire le masque. Je rends le numéro. Je quitte le registre.

> **Je me présente !**

> **Nabek !**

> **Fils de Carole**

> **Petit fils d'Isabelle**

> **Arrière petit fils d'Alexina**

> **en l'en quatre cent dix du traité de seize seize**

> **parlé 5 jours avant la 4iem pleine lune**

> **Je parle depuis l'île de la Tortue,**

> **dans le secteur qu'ils ont nommé**

> **illégitimement**

> **Québec.**

> **Je suis sur des terres non cédées,**

> **jamais vendues,**

> **jamais traitées.**

> **Occupées par la force, par la ruse, le mensonge par le silence !**

Ce que les jugements ajoutent à cette présence

Je dis que je suis présence, pas citoyen. Je dis que ma légitimité vient du sol et non du registre. Les jugements, eux, tracent la frontière entre le vivant et la fiction.

En 1906, *Hale v. Henkel* (201 US 43) a établi une distinction cristalline entre l'individu et la corporation. L'individu a des droits constitutionnels. La corporation n'en a pas. Quand je dis que la personnalité juridique est une cage, ce n'est pas une métaphore. C'est une distinction que le droit américain a consacrée : l'être humain et l'entité artificielle ne partagent pas le même statut.

En 1956, *US v. Minker* (350 US 179) a qualifié le gouvernement de « personne artificielle ». Le gouvernement lui-même, aux yeux du droit, est une construction. Une fiction. Et une fiction ne peut pas posséder de libertés inaliénables. Seul l'homme vivant les possède.

En 1857, *Dred Scott v. Sandford* (60 US 393) contenait cette phrase, qu'on a trop oubliée : chaque homme est indépendant des lois de l'État selon les lois de la nature. Même dans cette décision infâme, le droit reconnaissait qu'il existe une sphère naturelle qui précède l'État.

En 1922, *City of Dallas v. Mitchell* (245 SW 944) a dit que les libertés sont inhérentes, qu'elles ne viennent pas du gouvernement. Elles viennent de l'existence même. Quand je dis que ma légitimité vient du sol et non du registre, je ne fais que répéter ce que le droit a écrit avant de se l'interdire.

En 1967, *Afroyim v. Rusk* (387 US 253) a déclaré que la souveraineté citoyenne est inaliénable. Si la citoyenneté est inaliénable, alors le choix de s'en défaire l'est tout autant. Le droit dit que personne ne peut me déposséder de ma souveraineté. J'ajoute : personne ne peut m'obliger à la conserver sous la forme d'une prison.

En 1969, *Shuttlesworth v. Birmingham* (373 US 262) a poussé plus loin : si l'État convertit une liberté en privilège, le citoyen peut l'ignorer. Quand je retire mon consentement, je n'aggrave pas un délit. J'exerce une option que le crime ne peut pas toucher.

En 1871, *Miller v. US* (78 U.S. 11) a dit : « The claim and exercise of a constitutional right cannot be converted into a crime. » Réclamer une liberté, l'exercer, ne peut pas être un crime. Quand je vis selon ma conscience, je ne commets pas de délit. J'exerce une liberté que le crime ne peut pas toucher.

Mais encore une fois, je ne réclame pas. Je suis. Je marche. Je respire. Leurs constitutions parlent de droits inaliénables. Moi, je parle de vie inaliénable. C'est plus vieux. C'est plus profond. C'est la terre sous leurs

grimoires.

Nabek Hors du Navire — Île de la Tortue — An 410 du traité de 1616